

1502751-56.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502751-56.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2235298/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 19921742 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 5406/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2235298 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2235298 - 04º D.P. CAMPINAS, 5406/21/010 - 04º D.P. CAMPINAS, 2235298/2021 - 04º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRELINO ALVES FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Andreilino Alves Ferreira, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 29 de agosto de 2021, por volta das 06h20min, na Avenida Júlio Prestes, nº. 621, Jardim São Rafael, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu subtraiu, para si, mediante escalada, destruição e rompimento de

obstáculo, 13 (treze) camisetas, 05 (cinco) moletons, 03 (três) calças e 01 (uma) bermuda, bens avaliados em R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bens pertencentes à vítima "G.C.C.M."

Auto de prisão em flagrante (págs. 04/05); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 10/13); auto de exibição, apreensão e entrega (págs. 14/15), auto de exibição e apreensão (págs. 16/17) e laudos periciais (págs. 249/256 e 258/260) .

Por decisão proferida em 09 de setembro de 2021 (págs. 165/166), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 185), o que fez por meio da Defensoria Pública (pág. 189). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia, com observância dos antecedentes criminais e reincidência do acusado, bem como fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena.

A defesa do acusado pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da escalada, reconhecimento do delito na forma tentada, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, aplicação da detração penal e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou corroborada frente ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição, apreensão e entrega, pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos periciais.

Outrossim, a autoria restou incontestada, reiterando-se diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "G.C.C.M.", ouvida exclusivamente em juízo, declarou ser proprietário do estabelecimento comercial e que não estava presente no momento da ação delitiva. Relatou que recebeu uma ligação do sistema de segurança da loja e, após, foi até a delegacia. Visualizou as ações do acusado através das câmeras de segurança, sendo que este adentrou pelo telhado, quebrando as telhas do local e retirou uma quantia de roupas da loja, aos quais foram recuperadas no momento da ocorrência. Informou que teve um prejuízo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), na medida em que o acusado adentrou por um terreno ao lado de sua loja; o local é alto e ele adentrou pela parte superior, acreditando que tenha escalado para ter acesso ao interior do imóvel. Por fim, declarou que o local possui dois portões, um deles com acesso para a rua e outro que leva até o estoque da loja, permanecendo fechados com cadeado.

A testemunha Monica Leonor Carvalho dos Santos, policial militar, em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, junto ao seu colega de farda, foi acionada, via COPOM, para realizar uma averiguação de um indivíduo suspeito na Avenida Júlio Prestes. Ao chegar no local indicado, visualizou o acusado sobre as telhas do imóvel, qual seja, uma loja de roupa denominada "Evolution Store", sendo

que este trajava um moletom e calça pretas, conforme descrito. O acusado tentava pular para o telhado do imóvel vizinho, uma vez que seu colega de farda ordenou que este permanecesse no local; porém, o acusado desobedeceu e retornou para o interior da referida loja, oportunidade em que retornou sobre a telha de outro imóvel, pulando de casa em casa, até que acabou caindo de uma altura aproximada de 06 (seis) metros, vindo a ser foi abordado. Informou que, enquanto seu colega de farda continha o acusado, dirigiu-se até o telhado da loja e localizou 13 (treze) camisetas, 05 (cinco) moletoms, 03 (três) calças e 01 (uma) bermuda, todas de propriedade da loja, além de uma máquina de cortar cabelo, um par de chinelos, uma chave Phillips, uma chave de fenda e uma linha. Constatou-se que o acusado havia escalado até o telhado e arrombado as telhas na loja. Outrossim, relatou que o acusado apresentava sangramento nas mãos e pés, sendo encaminhado ao pronto socorro "Hospital Mario Gatti", verificando-se alta probabilidade de o acusado ter fraturado a costela e, por isso, permaneceria por tempo indeterminado em observação médica.

Em juízo, declarou que foi acionada, via Copom, acerca de uma ocorrência de furto, dirigiu-se até o local e visualizou o acusado tirando algumas peças de roupas pelo telhado do estabelecimento comercial. Na oportunidade, realizou-se cerco pelo local, ocasião em que o acusado passou a pular de telhado em telhado tentando evadir-se; porém, dado momento, acabou caindo e restou bastante machucado, razão pela qual foi encaminhado até o Hospital Márcio Gatti, local em que permaneceu em observação, junto a uma escolta. Relatou que o acusado estava separando algumas mercadorias no telhado, as quais foram recuperadas no local por seu colega de farda. Por fim, esclareceu que havia um portão de entrada ao lado direito da loja, mas o acusado adentrou por intermédio do telhado. Somente conseguiram acesso ao telhado, uma vez que o vizinho do imóvel possuía uma sacada que dava acesso direto ao telhado da loja.

A testemunha Wesley Aguiar Borges, policial militar, em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos em harmonia e consonância com o narrado por sua colega de farda.

Em juízo, narrou que foi acionado, via Copom, acerca de um furto ocorrido em uma loja de roupas, visto que, já no local, o solicitante da ocorrência estava presente e relatou que havia alguém no interior no estabelecimento. Na ocasião, acionou-se apoio para realizar o cerco, oportunidade em que visualizou o acusado tentando fugir pelo telhado; porém, ele caiu e foi conduzido até o hospital. Relatou que localizou no telhado a mercadoria separada pelo acusado. Na loja havia um portão lateral, mas não se recordou se estava aberto quando chegou ao local. Por fim, esclareceu que o acusado acessou a loja através do telhado.

O acusado Andreilino Alves Ferreira, ouvido exclusivamente em juízo, declarou que, na época dos fatos, estava usando drogas e tinha dívida com alguns traficantes do bairro, vindo a ser ameaçado em razão do inadimplemento desta dívida, tendo a sua integridade física e a de sua família ameaçadas. Alegou que também estava trabalhando com reciclagem para pagar esta dívida; porém, em dado momento, os traficantes alegaram que lhe dariam uma chance se trouxesse algumas roupas e itens similares, sendo abatida sua dívida. Acabou praticando o delito por medo de perder sua família, mas que não queria praticá-lo. Declarou estar arrependido e pretende mudar de vida. Na data dos fatos, adentrou no estabelecimento comercial por meio de um portão que estava aberto e, quando os policiais chegaram, saiu pelo telhado. As roupas não foram tiradas pelo telhado e que saiu do interior do imóvel pela porta; as três peças que estava em mão ficaram no teclado. Por fim, alegou que foi agredido pelos policiais, sendo que estes lhe atingiram com pedras e lhe deram pauladas.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado o delito imputado

ao acusado, na forma tentada.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado tentou subtrair, para si, mediante escalada, destruição e rompimento de obstáculo, 13 (treze) camisetas, 05 (cinco) moletons, 03 (três) calças e 01 (uma) bermuda, bens avaliados em R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bens pertencentes à vítima "G.C.C.M.".

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível frente a uma análise minuciosa dos fatos.

Vide o crime de furto qualificado, na forma tentada, previsto no artigo 155, §4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, de tentar subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante escalada, destruição e rompimento de obstáculo.

Ressalta-se que embora a vítima não tenha presenciado o exato momento do crime, reconheceu em solo policial as peças de roupa apreendidas. Outrossim, asseverou que assistiu a atividade do réu pelas câmeras de segurança, sendo possível visualizar o momento em que ele entra pelo telhado.

Ainda, quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, que estes foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que culminou na apreensão dos bens subtraídos, tendo como consequência a prisão, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266) Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos a reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

Ademais, é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos dos agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Não se verifica, ao contrário do apontado pela defesa, qualquer inconsistência no depoimento dos policiais, sendo que estes se dividiram para cercar o réu que tentou novamente sair pelo telhado, portanto, cada um vislumbrou a cena de diverso ângulo de abordagem.

Por sua vez, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade. Embora tenha reconhecido que adentrou no interior do imóvel, relatou que o fez por meio de um portão e que este estaria aberto. Todavia, não trouxe à mostra elementos contundentes a afastar as conclusões tecidas no laudo pericial encartado aos autos, não sendo demais lembrar que pelas fotos encartadas no laudo pericial é possível concluir que não seria possível remover as telhas pelo lado de dentro, prevalecendo o quanto relatado pelos policiais e pela vítima. Por essa razão, negada as qualificadoras pelo réu, não se mostra possível reconhecimento do benefício da confissão.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Outrossim, as qualificadoras previstas nos incisos I e II do §4º do artigo 155 do Código Penal, correspondente ao rompimento e destruição de obstáculo, bem como a escalada, respectivamente, restaram amplamente configuradas pelas palavras da vítima, das testemunhas, pelo laudo pericial (págs. 258/260), bem como frente ao firme conjunto probatório, devendo ser reconhecidas.

Não obstante: “Verifica-se a qualificadora do nº I do § 4º do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos etc.), sejam quais forem os expedientes empregados” (RT 535/323).

Ainda, neste ínterim, quanto a qualificado prevista no artigo 155, §4º, inciso II: “A escalada consiste no fato de penetrar o agente no lugar em que se encontra a coisa, objeto da subtração, por via anormal, por entrada não destinada a esse efeito e da qual não em o direito de utilizar-se” (RT 437/402).

Sendo assim, o delito em testilha configura-se como qualificado, eis que presente a situação fática no plano concreto correspondente ao inciso I e II do §4º do artigo 155 do Código Penal.

Neste escopo, segue entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 0005269-04.2014.8.26.0269; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Dado ao acima exposto, em que pesem as considerações da defesa quanto ao afastamento da qualificadora da escalada, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa são robustas e aptas para reconhecimento da qualificadora. Frisa-se, ademais, que as imagens de pág. 259 ilustram a grande dificuldade de alguém retirar as telhas estando no interior do imóvel. Em comparação aos bens no seu interior armazenado verifica-se que o telhado é alto, sendo necessário apoio ou escada para alcançá-lo, circunstância não relatada no laudo elaborado.

Sob esse prisma, ainda quanto à escalada, os argumentos da defesa quanto à altura do muro escalado não merece acolhida. Como descrito no laudo pericial, trata-se de muro de alvenaria com 1,90 metros de altura, exigindo esforço além do razoável para sua escalada.

Por fim, em entendimento diverso da ilustre representante do Ministério Público, entendo que o delito restou configurado na forma tentada.

Frisa-se que o crime pretendido pelo réu somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. O motivo da não consumação do delito foi, evidentemente, a ação repressiva de terceiro que, ao perceber a ação, comunicou o fato à Polícia Militar.

Importante mencionar que a tentativa se configura nos casos em que o agente inicia a execução do crime pretendido, percorrendo o inter criminis, como bem pretende, mas não ocorre a consumação do delito, nem o resultado naturalístico visado, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Iter criminis é o caminho, a trajetória da infração penal, que pode ser dividido em quatro fases, desde o momento em que o agente idealiza cometer o ilícito até sua respectiva consumação. Primeiramente há a cogitação, momento de simples imaginação do delito; posteriormente, passa-se à preparação, momento em que o sujeito ativo reúne os elementos necessários à prática da ação criminosa; ato contínuo, o agente passa à execução dos atos, ou seja, a realização do ato típico e, por fim, há a consumação do delito, momento em que se observa a reunião de todos os elementos da definição legal da infração.

Não obstante, para que efetivamente haja a tentativa de um crime, é primordial que o bem jurídico tutelado pelo ordenamento vigente tenha, ao menos, corrido risco de lesão pela conduta praticada pelo sujeito ativo, o que se observa no caso em tela. Vale ressaltar que se considera iniciada a execução do crime quando o agente começa a realizar o ato definido, tipificado, pela lei.

Neste sentido: "Sempre que se põe a mão sobre os objetos que quer subtrair, existe a tentativa, porque a subtração está começada, mas o começo da execução pode existir quando ainda não há subtração. O que o artigo que trata da matéria requer é que o agente tenha começado não o crime mesmo, mas a execução deste, o que não é sempre a mesma coisa. O que se deve perquirir é se os atos tendem à subtração da coisa, se a intenção do agente é apossar-se desta, intento não realizado pela interferência de circunstâncias alheias à sua vontade" (JTACRIM 99/163).

A ação da vítima impediu que o crime fosse consumado, de modo que o réu foi abordado na parte superior do telhado do imóvel em que a vítima exercia sua atividade laborativa, estando na execução dos atos, pouco antes da consumação.

A consideração deste fato é importante para a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

Neste sentido, quanto menor for a aproximação do agente do resultado pretendido, maior será a diminuição da pena; ao passo que quanto mais perto do resultado que possui como objetivo, a consumação do delito, menor será a diminuição da pena que lhe será imposta. Logo, como supra esclarecido, a diminuição de pena cabível no presente caso é a correspondente a 1/2 (metade).

Ex positis, apesar de louváveis os esforços da digna Defensora, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista os péssimos antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processos:

0000016-95.2019.8.26.0548 – pág. 74; 0065634-48.2008.8.26.0114 – pág. 76; 0071665-21.2006.8.26.0114 – págs. 76/77; 1500589-59.2019.8.26.0548 – pág. 78; 1503969-97.2020.8.26.0114 – pág. 79; 0017527-21.2017.8.26.0502; 0004037-85.2004.8.26.0372 – pág. 81; 0004129-63.2004.8.26.0372 – págs. 81/82; 0004321-93.2004.8.26.0372 – pág.

82), além do que, praticou o crime em gozo de livramento condicional, o que demonstra sua personalidade para perpetuação na prática do crime, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a reincidência específica do acusado (Processo 0001019-90.2016.8.26.0548 – págs. 74/75), majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa. Não há atenuantes a serem observadas. Sobre a A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Na terceira fase, reconhecida a prática delitiva na forma tentada, reduzo a pena em 1/2, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado ANDRELINO ALVES FERREIRA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, incisos I e II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena, tendo em vista que os antecedentes criminais e reincidência específica do acusado. Cumpre pontuar, ainda, que o acusado praticou o delito estando em livramento condicional, demonstrando que possui personalidade voltada à prática delitiva e age com desatenção às determinações legais, conduta que merece maior reprovabilidade. Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante a instrução processual, persistindo os motivos ensejadores da medida.

Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: “Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido.” (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o réu estava em livramento condicional e apenas o juiz da Execução poderá efetuar adequada unificação das penas, sendo determinante, neste caso, para

a fixação do regime, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra os réus, bem como pela reincidência específica.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados.
Não comprovada a origem lícita dos objetos apreendidos (págs. 16/17), determino sua destruição, devendo a serventia expedir o necessário e proceder às anotações pertinentes.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA